P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adi als Bogor als Bapak Yensi bin Pear Kamis;
2. Tempat lahir : Harowu;
3. Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun/ 16 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Harowu RT 001 RW 001 Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Oktober 2023;

Perpanjangan Penangkapan tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan surat Perintah Pengeluaran Tahanan No SP.Han/22.i/XII/2023/Res Narkoba tanggal 21 Desember 2023 dan Berita Acara Pengeluaran Tahanan tanggal 21 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan 1 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H, Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Tamanggung Panji No 51, Kuala

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kurun Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI Als BOGOR Als BAPAK YENSI Bin PAER KAMIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 46 (empat puluh enam) paket plastic klip berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 108,3 (seratus delapan koma tiga) gram dan berat bersih 95,66 (Sembilan puluh lima koma enam enam) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 106,98 (seratus enam koma sembilan delapan) gram dan berat bersih 94,34 (Sembilan puluh tiga koma tiga empat) gram serta disisihkan untuk pembuktian di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri berat kotor 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram

- 22 (dua puluh dua) buah plastic klip pembungkus shabu
- 1 (satu) buah plastic klip besar pembungkus shabu
- 1 (satu) buah plastic besar berisi 7 (tujuh) bundelan plastic klip
- 1 (satu) gantungan kunci mobil warna hitam
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk CLAW
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A95 warna hitam dengan Nomor Simcard 082158266565, No IMEI I 862619055355337 No. IMEI II 862619055355329

  Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar

  Dirampas untuk Negara

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ADI Als BOGOR Als BAPAK YENSI Bin PAER KAMIS, pada hari Rabu, tanggal 11 bulan Oktober tahun 2023 sekira jam 02.00 Wib sampai dengan hari Senin, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023 sekira jam 01.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah secara tanpa hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023, sekira jam 19.00 Wib, pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menghubungi Sdr. ZAMZ (Masuk dalam DPO) dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons atau seberat 100 (seratus) gram dengan harga yang diberikan oleh Sdr. ZAMZ yaitu Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyetujui dan Sdr. ZAMZ meminta Terdakwa untuk ke Palangka Raya dan menemui teman dari Sdr. ZAMZ di Palangka Raya untuk menyerahkan uang pembelian anrkotika tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa berangkat ke Palangka Raya dengan menggunakan travel dan sesampainya di daerah Pahandut, Palangka Raya sekira jam 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. ZAMZ dan memberitahukan sudah berada di Palangka Raya, selanjutnya Sdr. ZAMZ meminta Terdakwa untuk menemui temannya di Jalan Patung Komplek Panarung, Palangka Raya. Kemudian Terdakwa menemui teman dari Sdr. ZAMZ dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya teman dari Sdr. ZAMZ tersebut menunjukan tempat disimpannya narkotika jenis shabu yang dipesan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambilnya di Semak-semak. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah plastik warna biru berisi paket narkotika jenis shabu dan Terdakwa langsung menyimpannya di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk CLAW milik Terdakwa dan langsung pergi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan travel dan sampai di rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 02.00 Wib.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kalimantan Tengah membuka tas pinggang Terdakwa dan membuka paket narkotika yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. ZAMZ dan menimbang paketan narkotika dengan menggunakan timbangan digital warna hitam dan diketahui narkotika tersebut memiliki berat kotor 110 (seratus sepuluh gram). Selanjutnya atas paket narkotika tersebut Terdakwa membagi menjadi 51 (lima puluh satu) paket narkotika dengan rincian 20 (dua puluh) paket narkotika masing-masing seberat 5 (lima) gram harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap paketnya dan 31 (tiga puluh satu) paket narkotika dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap paketnya. Selanjutnya atas paket narkotika tersebut Terdakwa simpan didalam tas slempang warna hitam berk CLAW milik Terdakwa.

- Bahwa atas paket narkotika yang telah Terdakwa paketkan menjadi 51 (lima puluh satu) paket tersebut Terdakwa jual kepada pembeli narkotika dengan cara pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wib Sdr. DAMANG (masuk dalam DPO) mendatangi rumah Terdakwa di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa memberikan narkotika tersebut Sdr. DAMANG langsung pergi. Selanjutnya sekira jam 22.00 Wib Sdr. SAID (masuk dalam DPO) mendatangi rumah Terdakwa di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing-masing paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa memberikan narkotika tersebut Sdr. SAID langsung pergi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 21.00 Wib Sdr. GARU (masuk dalam DPO) dan Sdr. DANA (masuk dalam DPO) mendatangi rumah Terdakwa di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing-masing paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa memberikan narkotika tersebut Sdr. GARU dan Sdr. DANA langsung pergi. Atas uang hasil penjualan narkotika yang telah dilakukan Terdakwa tersebut Terdakwa simpan didalam tas pinggang warna hitam merk CLAW milik Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekira jam 01.00 Wib saksi BRIGPOL DWI dan saksi BRIPTU RIFKI mendapatkan informasi atas adanya transaksi jual beli narkotika sehingga kemudian saksi BRIGPOL DWI dan saksi BRIPTU RIFKI bersama anggota Kepolisian Polres Gunung Mas mendatangi rumah Terdakwa di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi UCUN (Ketua RT) dan saksi THEODAYUS, ditemukan didalam kamar Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk CLAW yang didalamnya berisi 46 (empat puluh enam) paket narkotika jenis shabu yang kemudian setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui atas 46 (empat puluh enam) paket tersebut merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. ZAMZ pada tanggal 10 Oktober 2023 melalui perantara teman dari Sdr. ZAMZ.
- Bahwa selanjutnya dalam penggeledahan tersebut juga didapatkan barang bukti berupa uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui merupakan uang hasil penjualan narkotika, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A95 warna hitam dengan No. Simcard 082158266565 yang diakui oleh Terdakwa memilki kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan digunakan sebagai alat komunikasi dalam jual beli narkotika.
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan pembelian narkotika jenis shabu kepada Sdr. ZAMZ dilakukan dengan cara tunai berupa 100 (seratus) gram narkotika dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dilakukan di Palangka Raya melalui teman dari Sdr. ZAMZ pada hari Selasa 10 Oktober 2023 dan atas narkotika tersebut Terdakwa paketkan kembali menjadi 51 (lima puluh satu) paket narkotika dengan rincian 20 (dua puluh) paket narkotika masing-masing seberat 5 (lima) gram harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap paketnya dan 31 (tiga puluh satu) paket narkotika dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap paketnya. Kemudian atas narkotika yang telah dipaketkan tersebut telah terjual sebanyak 5 (lima) paket dengan harga masing-masing Rp100.000,- (serat ribu rupiah) kepada Sdr. DAMANG, Sdr. SAID, Sdr. GARU dan Sdr. DANA.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengakui atas narkotika yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada para pembeli dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa namun atas narkotika tersebut belum terjual seluruhnya.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 614/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0593 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan huruf LAB berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2767 gram (plastik klip kecil bertulis huruf LAB + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 062/11144/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 46 (empat puluh enam) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 108,3 (seratus delapan koma tiga) gram dan berat bersih 95,66 (Sembilan puluh lima koma enam enam) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 106,98 (seratus enam koma sembilan delapan) gram dan berat bersih 94,34 (Sembilan puluh tiga koma tiga empat) gram serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 46 (empat puluh enam) paket plastic klip berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 108,3 (seratus delapan koma tiga) gram dan berat bersih 95,66 (Sembilan puluh lima koma enam enam) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 106,98 (seratus enam koma sembilan delapan) gram dan berat bersih 94,34 (Sembilan puluh tiga koma tiga empat) gram serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa ADI Als BOGOR Als BAPAK YENSI Bin PAER KAMIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ADI Als BOGOR Als BAPAK YENSI Bin PAER KAMIS, pada hari Senin, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023 sekira jam 01.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekira jam 01.00 Wib saksi BRIGPOL DWI dan saksi BRIPTU RIFKI mendapatkan informasi atas adanya transaksi jual beli narkotika sehingga kemudian saksi BRIGPOL DWI dan saksi BRIPTU RIFKI bersama anggota Kepolisian Polres Gunung Mas mendatangi rumah Terdakwa di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi UCUN (Ketua RT) dan saksi THEODAYUS, ditemukan didalam kamar Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk CLAW yang didalamnya berisi 46 (empat puluh enam) paket narkotika jenis shabu yang kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui atas 46 (empat puluh enam) paket tersebut merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. ZAMZ pada tanggal 10 Oktober 2023 melalui perantara teman dari Sdr. ZAMZ.

- Bahwa selanjutnya dalam penggeledahan tersebut juga didapatkan barang bukti berupa uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui merupakan uang hasil penjualan narkotika, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A95 warna hitam dengan No. Simcard 082158266565 yang diakui oleh Terdakwa memilki kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan digunakan sebagai alat komunikasi dalam jual beli narkotika.
- Bahwa Terdakwa mengakui atas narkotika yang berada dalam penguasaannya tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. ZAMZ melalui teman dari Sdr. ZAMZ sebanyak 100 (seratus) gram narkotika dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dilakukan di Palangka Raya pada hari Selasa 10 Oktober 2023 dan atas narkotika tersebut Terdakwa paketkan kembali menjadi 51 (lima puluh satu) paket narkotika dengan rincian 20 (dua puluh) paket narkotika masing-masing seberat 5 (lima) gram harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap paketnya dan 31 (tiga puluh satu) paket narkotika dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap paketnya. Kemudian atas narkotika yang telah dipaketkan tersebut telah terjual sebanyak 5 (lima) paket dengan harga masing-masing Rp100.000,- (serat ribu rupiah) kepada Sdr. DAMANG, Sdr. SAID, Sdr. GARU dan Sdr. DANA.
- Bahwa Terdakwa mengakui atas narkotika yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada para pembeli dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa namun atas narkotika tersebut belum terjual seluruhnya.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 614/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0593 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan huruf LAB berisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2767 gram (plastik klip kecil bertulis huruf LAB + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 062/11144/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 46 (empat puluh enam) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 108,3 (seratus delapan koma tiga) gram dan berat bersih 95,66 (Sembilan puluh lima koma enam enam) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 106,98 (seratus enam koma sembilan delapan) gram dan berat bersih 94,34 (Sembilan puluh tiga koma tiga empat) gram serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berupa 46 (empat puluh enam) paket plastic klip berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 108,3 (seratus delapan koma tiga) gram dan berat bersih 95,66 (Sembilan puluh lima koma enam enam) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 106,98 (seratus enam koma sembilan delapan) gram dan berat bersih 94,34 (Sembilan puluh tiga koma tiga empat) gram serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa ADI Als BOGOR Als BAPAK YENSI Bin PAER KAMIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brigpol Dwi Rizky Ferianto, S.H., M.A.P. bin Sarbani, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 01.00 Wib ditempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa awalnya sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa oleh personil Polres Gunung Mas mendapat Informasi adanya transaksi narkotika yang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya pihak kepolisian melakukan penelusuran atas informasi dan dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian kemudian memanggil masyarakat sekitar untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi UCUN dan saksi THEODAYUS, didalam rumah Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk CLAW yang didalamnya berisi 46 (empat puluh enam) paket narkotika jenis shabu yang kemudian setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui atas 46 (empat puluh enam) paket tersebut merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. ZAMZ pada tanggal 10 Oktober 2023 melalui perantara teman dari Sdr. ZAMZ;
   - Bahwa selanjutnya selain narkotika tersebut juga dilakukan penyitaan terhadap uang tunai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diakui merupakan uang hasil penjualan narkotika, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A95 warna hitam dengan No. Simcard 082158266565 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diakui oleh Terdakwa memilki kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan digunakan sebagai alat komunikasi dalam jual beli narkotika;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 46 (empat puluh enam) paket berisi narkotika tersebut dari Sdr. ZAMZ pada tanggal 10 Oktober 2023 di Palangka Raya melalui teman dari Sdr. ZAMZ sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai, selanjutnya narkotika tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa kemudian menimbangnya mempaketkannya menjadi 51 (lima puluh satu) paket dengan rincian 20 (dua puluh) paket narkotika masing-masing seberat 5 (lima) gram harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap paketnya dan 31 (tiga puluh satu) paket narkotika dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap paketnya;
- Bahwa selanjutnya atas paket narkotika tersebut Terdakwa simpan didalam tas slempang warna hitam berk CLAW milik Terdakwa kemudian narkotika yang telah dipaketkan tersebut selanjutnya Terdakwa jual sebanyak 5 (lima) paket kepada Sdr. DAMANG, Sdr. SAID, Sdr. GARU dan Sdr. DANA sehingga Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ucun als Bapak Marion bin S. Mahat, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 01.00 Wib ditempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa saksi turut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CLAW yang didalamnya berisi 46 (empat puluh enam) paket narkotika jenis shabu yang kemudian setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui atas 46 (empat puluh enam) paket tersebut merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa, uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A95 warna hitam dengan No. Simcard 082158266565;

- Bahwa uang tunai yang ditemukan merupakan uang hasil penjualan dan atas handphone yang ditemukan merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkotika kepada Sdr. ZAMZ dan membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. ZAMZ;
- Bahwa foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Theodayus Tanto als Bapak Ingin bin Kimen, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 01.00 Wib ditempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa saksi turut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk CLAW yang didalamnya berisi 46 (empat puluh enam) paket narkotika jenis shabu yang kemudian setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui atas 46 (empat puluh enam) paket tersebut merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa, uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A95 warna hitam dengan No. Simcard 082158266565;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa uang tunai yang ditemukan merupakan uang hasil penjualan dan atas handphone yang ditemukan merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkotika kepada Sdr. ZAMZ dan membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. ZAMZ;
- Bahwa foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Gunung Mas pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 01.00 Wib ditempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan oleh personil Polres Gunung Mas dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan disaksikan oleh saksi UCUN dan saksi THEODAYUS;
- Bahwa saat digeledah didalam rumah Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk CLAW yang didalamnya berisi 46 (empat puluh enam) paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. ZAMZ pada tanggal 10 Oktober 2023 melalui perantara teman dari Sdr. ZAMZ;
- Bahwa selain narkotika tersebut juga dilakukan penyitaan terhadap uang tunai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A95 warna hitam dengan No. Simcard 082158266565 yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam jual beli narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 46 (empat puluh enam) paket berisi narkotika tersebut dari Sdr. ZAMZ pada tanggal 10 Oktober 2023 di Palangka Raya melalui teman dari Sdr. ZAMZ sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai, selanjutnya narkotika tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Baghwa kemudian Terdakwa menimbangnya mempaketkannya menjadi 51 (lima puluh satu) paket dengan rincian 20 (dua puluh) paket narkotika masing-masing seberat 5 (lima) gram harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap paketnya dan 31 (tiga puluh satu) paket narkotika dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap paketnya;
- Bahwa selanjutnya paket narkotika tersebut Terdakwa simpan didalam tas slempang warna hitam berk CLAW milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika yang telah dipaketkan tersebut selanjutnya Terdakwa jual sebanyak 5 (lima) paket kepada Sdr. DAMANG, Sdr. SAID, Sdr. GARU dan Sdr. DANA sehingga Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

1) 46 (empat puluh enam) paket plastic klip berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 108,3 (seratus delapan koma tiga) gram dan berat bersih 95,66 (Sembilan puluh lima koma enam enam) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 106,98 (seratus enam koma sembilan delapan) gram dan berat bersih 94,34 (Sembilan puluh tiga koma tiga empat) gram serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram;
2) 22 (dua puluh dua) buah plastic klip pembungkus shabu;
3) 1 (satu) buah plastic klip besar pembungkus shabu;
4) 1 (satu) buah plastic besar berisi 7 (tujuh) bundelan plastic klip;
5) 1 (satu) gantungan kunci mobil warna hitam;
6) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk CLAW;
7) 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A95 warna hitam dengan Nomor Simcard 082158266565, No IMEI I 862619055355337 No. IMEI II 862619055355329;
9) Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa

Berita Acara pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 614/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0593 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan huruf LAB berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2767 gram (plastik klip kecil bertulis huruf LAB + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 062/11144/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 46 (empat puluh enam) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 108,3 (seratus delapan koma tiga) gram dan berat bersih 95,66 (Sembilan puluh lima koma enam enam) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 106,98 (seratus enam koma sembilan delapan) gram dan berat bersih 94,34 (Sembilan puluh tiga koma tiga empat) gram serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Gunung Mas pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 01.00 Wib ditempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan oleh personil Polres Gunung Mas dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan disaksikan oleh saksi UCUN dan saksi THEODAYUS;
- Bahwa benar saat digeledah didalam rumah Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk CLAW yang didalamnya berisi 46 (empat puluh enam) paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. ZAMZ pada tanggal 10 Oktober 2023 melalui perantara teman dari Sdr. ZAMZ;
- Bahwa benar selain narkotika tersebut juga dilakukan penyitaan terhadap uang tunai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A95 warna hitam dengan No. Simcard 082158266565 yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam jual beli narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 46 (empat puluh enam) paket berisi narkotika tersebut dari Sdr. ZAMZ pada tanggal 10 Oktober 2023 di Palangka Raya melalui teman dari Sdr. ZAMZ sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai, selanjutnya narkotika tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Baghwa benar kemudian Terdakwa menimbangnya mempaketkannya menjadi 51 (lima puluh satu) paket dengan rincian 20 (dua puluh) paket narkotika masing-masing seberat 5 (lima) gram harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap paketnya dan 31 (tiga puluh satu) paket narkotika dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap paketnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar selanjutnya paket narkotika tersebut Terdakwa simpan didalam tas slempang warna hitam berk CLAW milik Terdakwa;
- Bahwa benar narkotika yang telah dipaketkan tersebut selanjutnya Terdakwa jual sebanyak 5 (lima) paket kepada Sdr. DAMANG, Sdr. SAID, Sdr. GARU dan Sdr. DANA sehingga Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: 614/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0593 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan huruf LAB berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2767 gram (plastik klip kecil bertulis huruf LAB + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 062/11144/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 46 (empat puluh enam) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 108,3 (seratus delapan koma tiga) gram dan berat bersih 95,66 (Sembilan puluh lima koma enam enam) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 106,98 (seratus enam koma sembilan delapan) gram dan berat bersih 94,34 (Sembilan puluh tiga koma tiga empat) gram serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1: Barang siapa

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Naturlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa Adi als Bogor als Bapak Yensi bin Pear Kamis dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur ad 2 yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , atau menyerahkan Narkotika Golongan I dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan materiil dalam unsure ad 2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mencari pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yaitu mengenai barang bukti berupa kristal putih setelah diuji secara laboratoris berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: 614/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode contoh: 23.098.11.16.05.0593 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan huruf LAB berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2767 gram (plastik klip kecil bertulis huruf LAB + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, pasal 40 atau pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Gunung Mas pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 01.00 Wib ditempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa oleh personil Polres Gunung Mas mendapat Informasi adanya transaksi narkotika yang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Harowu,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya pihak kepolisian melakukan penelusuran atas informasi dan dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah

Menimbang, bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan oleh personil Polres Gunung Mas dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan disaksikan oleh saksi UCUN dan saksi THEODAYUS;

Menimbang, bahwa saat digeledah didalam rumah Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk CLAW yang didalamnya berisi 46 (empat puluh enam) paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. ZAMZ pada tanggal 10 Oktober 2023 melalui perantara teman dari Sdr. ZAMZ dan selain narkotika tersebut juga dilakukan penyitaan terhadap uang tunai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A95 warna hitam dengan No. Simcard 082158266565 yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 46 (empat puluh enam) paket berisi narkotika tersebut dari Sdr. ZAMZ pada tanggal 10 Oktober 2023 di Palangka Raya melalui teman dari Sdr. ZAMZ sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai, selanjutnya narkotika tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Harowu, RT.001 RW.001, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa menimbangnya mempaketkannya menjadi 51 (lima puluh satu) paket dengan rincian 20 (dua puluh) paket narkotika masing-masing seberat 5 (lima) gram harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap paketnya dan 31 (tiga puluh satu) paket narkotika dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap paketnya selanjutnya paket narkotika tersebut Terdakwa simpan didalam tas slempang warna hitam berk CLAW milik Terdakwa kemudian narkotika yang telah dipaketkan tersebut selanjutnya Terdakwa jual sebanyak 5 (lima) paket kepada Sdr. DAMANG, Sdr. SAID, Sdr. GARU dan Sdr. DANA sehingga Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 062/11144/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 46 (empat puluh enam) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 108,3 (seratus delapan koma tiga) gram dan berat bersih 95,66 (Sembilan puluh lima koma enam enam) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 106,98 (seratus enam koma sembilan delapan) gram dan berat bersih 94,34 (Sembilan puluh tiga koma tiga empat) gram serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan adalah bukan seorang dokter, bukan seorang apoteker yang bekerja di Apotek atau subyek hukum lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 40 UU No. 35 Tahun 2009 maupun yang dimaksudkan dalam pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009 disamping itu Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan dalam menguasai barang berupa bahan aktif yang mengandung metamfitamina tersebut serta barang bukti berupa bahan aktif yang mengandung metamfitamina adalah termasuk Narkotika golongan I sesuai penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang Menjual bahan yang mengandung metamfitamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram *telah terpenuhi;*

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) paket plastic klip berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 108,3 (seratus delapan koma tiga) gram dan berat bersih 95,66 (Sembilan puluh lima koma enam enam) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 106,98 (seratus enam koma sembilan delapan) gram dan berat bersih 94,34 (Sembilan puluh tiga koma tiga empat) gram serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram, 22 (dua puluh dua) buah plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastic klip besar pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastic besar berisi 7 (tujuh) bundelan plastic klip, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gantungan kunci mobil warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk CLAW, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A95 warna hitam dengan Nomor Simcard 082158266565, No IMEI I 862619055355337 No. IMEI II 862619055355329 oleh karena untuk melalukan kejahatan maka haruslah dimusnahkan sedangkan Uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar merupakan hasil dari kejahatan maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi als Bogor als Bapak Yensi bin Pear Kamis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 46 (empat puluh enam) paket plastic klip berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 108,3 (seratus delapan koma tiga) gram dan berat bersih 95,66 (Sembilan puluh lima koma enam enam) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 106,98 (seratus enam koma sembilan delapan) gram dan berat bersih 94,34 (Sembilan puluh tiga koma tiga empat) gram serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram;
   - 22 (dua puluh dua) buah plastic klip pembungkus shabu;
   - 1 (satu) buah plastic klip besar pembungkus shabu;
   - 1 (satu) buah plastic besar berisi 7 (tujuh) bundelan plastic klip;
   - 1 (satu) gantungan kunci mobil warna hitam;
   - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk CLAW;
   - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
   - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A95 warna hitam dengan Nomor Simcard 082158266565, No IMEI I 862619055355337 No. IMEI II 862619055355329;

     Dimusnahkan;
   - Uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

     Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, R Guntar A. Sudjata, S.H., M.H. dan Yohanes Richard Tri Arici, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Friadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Kuala Kurun serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim–hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
R Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.	Muhammad Deny Firdaus, S.H.
Yohanes Richard Tri Arici, S.H.	

Panitera Penganti

Friadi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)